

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1540/2536

นางอุทุมพร กนิษฐานนท์หรือนิมแดง

โจทก์

นายพิเชษฐ์ ศิลปวิโรจน์

จำเลย

นายพิเชษฐ์ ศิลปวิโรจน์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาไว้ มีโอกาสชนะคดี และจำเลยได้ขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจาก สถานที่เช่าแล้ว ส่วนค่าเสียหายซึ่งมีจำนวนไม่สูงหากโจทก์ ชนะคดี จำเลยก็สามารถชำระแก่โจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากบ้านเลขที่ 932 ซอยศรีย่าน3แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานครและที่ดินโฉนดเลขที่ 6298 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และใช้ค่าเสียหายในอัตราเดือนละ 1,000 บาท แก่โจทก์ นับแต่วันฟ้อง (25 ตุลาคม 2532) เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกจากบ้านและที่ดินดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์จำเลย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 80)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา และยื่นคำร้องนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า
จำเลยไม่นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลภายในกำหนดเวลา ให้ส่งศาล
ฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 77,85)

คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้วจึงไม่จำเป็นต้อง
สั่งคำร้องนี้

ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้วจึงไม่จำเป็นต้อง
สั่งคำร้องนี้

(ไพศาล ราชชากรุง-อัมพร เดชศิริ-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ